

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA), DO BIÊNIO 2023/2025.

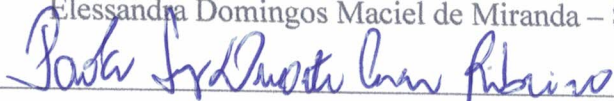
No dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas da manhã, realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de forma online através da plataforma Google Meet. Com a presença dos Conselheiros: Eleessandra Domingos Maciel de Miranda, Antonio Carlos dos Santos, Denise Maria Gomes, Umberto Siqueira, Márcia Ribeiro, Melissa Amparo, Deumara Galdino de Oliveira e dos ouvintes Izabela Ferreira – SEMAC, Murilo Caravana – SEMAC, Felipe Freitas – SEMAC e Arylen Cardoso - SEMAC. A pauta da reunião foi a deliberação do Processo nº 5611/2025, o Superintendente de Licenciamento e Pós Licença da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima Felipe Freitas fez um resumo do processo explicando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima através da equipe de Fiscalização Ambiental lavrou o Auto de Infração 02/2025 em face da empresa Altiplano Engenharia LTDA em virtude da constatação de instalação de canteiros de obras sem a devida licença ambiental, corte de talude e arruamento na Estrada Palmeira da Serra, totalizando a quantia de R\$ 99.766,80, levando em conta a Ficha de Atenuantes e Agravantes e a transgressão dos Artigos 249, 251 e 260 da Lei Municipal nº 1.039/2012. Diante disso, a autuada interpôs Recurso Administrativo que foi encaminhado a este Conselho para avaliar sobre a anulação, redução ou conversão da medida imposta. Após a explicação do processo, o Conselheiro Umberto questionou se há uma métrica de quanto de talude foi cortado e do quanto a equipe técnica propõe de multa a ser aplicada no caso. A guarda ambiental Arylen Cardoso informou que o cálculo do UFIR-RJ foi feito com base nas atividades feitas no local e de acordo com a proporcionalidade das multas aplicadas anteriormente. Sem mais questionamentos, foi iniciado a votação pelos Conselheiros para decidir quanto a suspensão da medida imposta ou a confirmação. O Conselheiro Umberto começou seu voto dizendo que entende ser possível converter a medida em compensação ambiental ao invés do valor financeiro e com relação ao valor da multa decidiu manter o valor da multa aplicada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima em virtude da falta de parâmetro na legislação para aplicação da multa para que o COMDEMA trate sobre o assunto, sendo assim, considerando que no caso em tela não foi aplicado o máximo previsto, decidiu por manter o valor da multa aplicado, enfatizando caber ao Conselho a execução de uma regulamentação que trate sobre o parâmetro para aplicação de multa. Em seguida, o Conselheiro Antonio Carlos fez o uso da palavra e votou em concordância com o Conselheiro Umberto, decidindo pela conversão em compensação ambiental e manter o valor aplicado da multa e enfatizando a regulamentação pelo COMDEMA do parâmetro de multa. A Conselheira Deumara questionou quanto a licença de atividade da empresa, o Superintendente Felipe Freitas respondeu que a empresa receberá uma autorização para funcionamento enquanto durar o Termo de Compromisso e depois será finalizado, informou que a empresa já abriu processo administrativo solicitando a devida licença e em seguida a Conselheira votou ratificando as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Por fim, as Conselheiras Denise e



Elessandra também votaram favorável aos demais. Sendo assim, ficou decidido por unanimidade pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente manter o valor aplicado da multa de R\$ 99.766,80 e a conversão em medidas compensatórias. Nada mais havendo a declarar, eu, Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro - Secretária Executiva, lavrei presente Ata que vai assinada por mim, os Conselheiros presentes: Elessandra Domingos Maciel de Miranda, Denise Maria Gomes, Umberto Siqueira, Antonio Carlos dos Santos, Deumara Galdino de Oliveira, Melissa Amparo e Márcia Ribeiro.



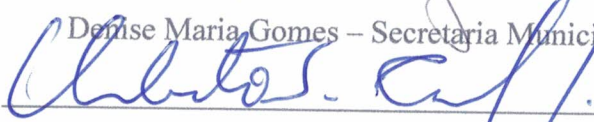
Elessandra Domingos Maciel de Miranda – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima



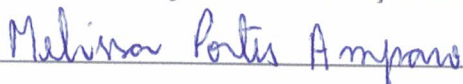
Paola Ivy Duarte Cesar Ribeiro – Secretária Executiva – COMDEMA



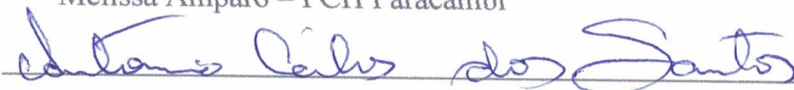
Denise Maria Gomes – Secretaria Municipal de Cultura



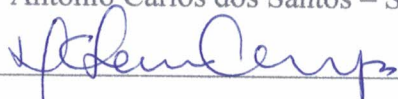
Umberto Siqueira – Associação dos Moradores do Mutirão



Melissa Amparo – PCH Paracambi



Antonio Carlos dos Santos – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Paracambi



Márcia Ribeiro – Secretaria Municipal de Planejamento